

בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבויס, מפקחת בכירה

תיקי תביעה מס': 223/13+30/14

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' לוטם 7, נשר

התובעת
בתיק 223/13 ו-
30/14

ע"י ב"כ עו"ד מוטי כהן ואח'
משד' פלי"ם 5, חיפה 33095
טל': 077-4244373, פקס: 072-2123330

נ ג ד

1. שגיא דנינו
2. דרור צימרמן

הנתבעים/תובעים
שכנגד
בתיק 223/13

ע"י ב"כ עו"ד ירון בארי ואח'
רח' הפלמ"ח 1, ת.ד. 5447 קרית ביאליק
27153
טל': 074-7030611, פקס: 04-6996454

ובעניין :

1. דרור וליאת צימרמן
מרח' הלוטם 7/9, נשר

2. אושרה ושגיא דנינו
מרח' הלוטם 7/45, נשר

נתבעים בתיק
30/14

פ ס ק - ד י נ

7. שתי תביעות שהוגשו בזו אחר זו על ידי נציגות הבית המשותף המכהנת נגד מי שהיו חברי הנציגות לפני אלו הנוכחיים : האחת [תיק 223/13] – עתרה לצו עשה שיחייב את הנתבעים למסור לנציגות המכהנת מסמכים וכן דינים וחשבונות שהיו בידיעתם בעת שכאמור כיהנו כנציגות הבית המשותף , והאחרת [תיק 30/14] – תביעה לדמי ועד שוטפים.

2. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב לוטם 7 חיפה ומזוהה כחלקה 12 בגוש 12671. לפי הפרוטוקול שצורף לתביעה מונה הבית 56 דירות על פני 18 קומות. אין ספק שכהונה בנציגות בבית מרובה דירות כזה אינו ענין של מה בכך , וספק אם ראוי שינוהל על ידי מי שלא זה עיסוקו העיקרי . ראוי לבעלי הדירות לתת על כך את הדעת. מכל מקום ככל שבעלי הדירות מעדיפים כי לא חברת אחזקה תבצע את הניהול השוטף של הרכוש המשותף – ואין ב הפקדת התחזוקה בידי חברת

ניהול/אחזקה כדי לייתר תפקיד של נציגות בית משותף – אזי שומה עליהם לסייע בידי הנציגות ולשתף עמה פעולה באופן המיטבי.

3. הנתבעים הגישו כתבי הגנה ולפיהם הם כינהו בנציגות תקופה קצרה בת מספר חדשים, קבלו לידיהם את התפקיד ללא חפיפה מסודרת, באופן רשלני ומזלזל ולכן – ובהיעדר שיתוף פעולה מצד בעלי הדירות – לא יכלו להעלות את ניהול הבית על פסים מאורגנים בתוך פרק הזמן שעמד להם. הם גם הגישו תביעה שכנגד על סך ₪ 19,270 כספים שלטענתם הוציאו מכיסם ואשר הם זכאים להיפרע כשיעורם מהקופה המשותפת. סכום זה משמש להם גם טענת קיזוז בתביעה הכספית נגדם.

4. בדיון שהתקיים בפני ביום 5.3.14 היו באי כוח הצדדים אופטימיים באשר לאפשרות של הבנה שתסגור את ההליכים ללא דיון בהם. דא עקא שההידברות לא עלתה יפה, ובדיעבד – לאחר ששמעתי את העדויות – תמהני על שום מה לא השכילו באי כוח הצדדים לסייע בידי הצדדים ליישב את ההדורים; שלא כרושם שניסתה הנציגות המכהנת ליצור, לחלוטין לא התרשמתי כי ענין לנו במי שמעלו בתפקידם או בכספי נציגות. נהפוך הוא, התרשמתי מהנתבעים, שעדותם אמינה בעיני, כי ניסו למלא את תפקידם אולם הוכשלו הן על ידי הנציגות שכיהנה לפנייהם והן על ידי הנציגות המכהנת כיום. ההכשלה של הנציגות דהיום מתבטאת בעצם הגשת התביעות המשפטיות.

5. משהומצאו המסמכים שהיוו העילה לכתב התביעה הראשון וכן שולמו דמי הועד הנתבעים בכתב התביעה השני, נותרה במחלוקת התביעה שכנגד, היינו: אם זכאים התובעים שכנגד להשבת הסכום של ₪ 4,270 אותו שילמו למנקה לא מקופת הבית המשותף בהיעדר אפשרות לפעול בה, וכן אם זכאים לשווי העבודה שהשקיעו בהתקנת מערכת המצלמות ברכוש המשותף, המוערך על ידיהם ב-15,000 ₪. הנציגות מתגוננת בנימוק שאת התביעה היה על התובעים שכנגד להפנות לנציגות שכיהנה לפנייהם. את הדרישה הכספית לתשלום עבור התקנת המצלמות מבקשת הנציגות להדוף בנימוק שזו היתה גחמה של התובעים שכנגד ללא גיבוי של אסיפת דיירים.

6. לאחר ששמעתי את עדותו של התובע שכנגד שגיא דנינו ואת עדותו של חבר הנציגות אליאור סולומון מצאתי לקבל את התביעה בקשר לסך של ₪ 4,270 ואילו את הסכום לשכר ראוי עבור התקנת מצלמות להעמיד על מחציתו, היינו 7,500 ₪. אלה נימוקי החלטתי:

(א) הוכח לי ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, בהסתמך על עדותו של דנינו ועל מוצג דנינו 1/ כי הוא אכן שילם לעובדת ניקיון שעבדה בבנין בפועל את הסך של ₪ 4,270 מכיסו. בין אם התשלום בוצע בהתנדבות כטענת הנציגות ובין אם לא, ממילא באותה תקופה לא הועסק מנקה אחר בבנין, מה שמחזק את

התשלום עבור הניקיון . בעדותו של חבר הנציגות הנוכחית לא היה כדי לסתור ראיות אלו.

(ב) תהליך התקנת המצלמות על קירות הבית לא היה חסוי מעיניהם של בעלי הדירות. דנינו וחבר הנציגות האחרת בצעו גביה מיוחדת לכיסוי ההוצאה הזו עוד קודם לרכישת המצלמות , ומרבית בעלי הדירות שילמו את חלקם . יש בכך כדי לבסס את הסכמת הרוב.

(ג) הניראות של מערכת המצלמות בולטת בבית . אף לא אחד לרבות לא חבר הנציגות המכהנת לא 'הרים גבה' לנוכח התקנת המתקנים הללו , לא דרש את הסרת המצלמות, מה שאינו סביר אם אכן היוזמה לא גובתה בהחלטה של אסיפת דיירים או באישור בדיעבד, מה שאפשרי לפי הדין.

(ד) ואפילו לא היתה החלטה של אסיפת דיירים , התובע שכנגד דנינו העיד כי בעלי הדירות דהיום לרבות חבר הנציגות המכהנת מסתייעים במערכת המצלמות, מערכת תקינה שפועלת באופן רציף. גם עדות זו לא נסתרה.

(ה) הטענה של העד סולומון כאילו היתה הסכמה על התקנת מצלמות ואולם לא היתה הסכמה על הסכום היא אמירה מהפה ולחוץ ; הרי בעלי דירות השתתפו במימון וככל שלא התעניינו בעלות הכוללת אזי סמכו על שיקול הדעת של הנציגות שכיחנה באותה עת , ה"ה דנינו וצימרמן . התרשמתי כי ידיהם של חברי הנציגות היו כבולות , יהיה האחראי לכך אשר יהיה . כיום, משמכהנת נציגות אחרת, אין זה עוד רלבנטי.

(ו) הנציגות דהיום שטענה כי לא הוסכם על תשלום מעבר לסך של 150 ₪, שהוא הסכום שנגבה מבעלי הדירות במישרין , ולכן התובעים שכנגד אינם זכאים לעלות העבודה הכרוכה בהתקנת המצלמות . הטענה כשלעצמה נטולת תום לב ; וכי התקנה אינה עולה כסף? וכי נעשה על ידי הנציגות דהיום ניסיון להוכיח כי יש במכפלה של 150 ₪ במספר הכולל של הדיירים בבית כדי לממן הן את רכישת המצלמות והן את התקנתן על ידי קבלן ביצוע ? זו הדרך להוכיח היעדר סבירות של טענת התובעים שכנגד.

7. לא מצאתי לזכות את התובעים שכנגד במלוא הסכום שדרשו , הסך של 15,000 ₪ על בסיס הצעת המחיר ; כפי שאני נוהגת לציין במקרים דומים, מצופה מכל בעל דירה שיעשה כמיטב יכולתו לטובת הבית המשותף כשם שהוא עושה לטובת דירתו שלו , הכל בגבולות הסביר . כשאני בוחנת את הסבירות אזי לא סביר לזכות את התובעים שכנגד בשכר עבודה של שבעה ימי עבודה שלהם ומנגד לא סביר לא לזכות אותם בסכום כלשהו . לכן מחצית הסכום הנדרש על ידיהם, היינו הסך של 7,500 ₪ נראה בעיני סביר ומאוזן.

8. מאחר והנתבעים צימרמן ודנינו כבר שילמו את חובם בגין דמי ועד שוטפים, נותר לזכות אותם יחד ולחוד בסך של 7,500 ₪ אותם הם זכאים להיפרע מקופת הבית המשותף בדרך של קיזוז דמי הועד השוטפים עד לפירעון הסכום במלואו.

9. אשר להוצאות משפט : שקלתי אם יש מקום לזכות מי מהצדדים בהוצאות משפט. מחד גיסא ישנה מידה של התנשאות בהתעלמות הנציגות הנוכחית מהטענות הענייניות של הנתבעים, מנגד – הנתבעים עשו דין לעצמם וחדלו מתשלום דמי הועד השוטפים מה שלא היו זכאים לאור הפסיקה הברורה בנושא. לאחר שקילה ואיזון מ צאתי לא לעשות ב 'סיבוב' הנוכחי צו להוצאות. ככל שתוגש תביעה על ידי מי מהצדדים נגד משנהו בעתיד, אזי במסגרת הוצאות המשפט יישקל גם ההליך הזה.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ב' אב/תשע"ד 29/07/2014
העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין